TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Código Civil

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (p. ej., fuentes del ordenamiento, tutela/guardas o curatela). Luego repasa la sección correspondiente: identifica qué exige la norma y en qué fase (validez, trámite o efectos). Finalmente contrasta la idea con la literalidad del artículo indicado para asegurar que coincide con los términos de la norma.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Fuentes del ordenamiento jurídico	1	Identifica las fuentes del ordenamiento: ley, costumbre y principios generales del derecho.
Actos patrimoniales en interés del menor (tutela/representación)	172	Regla de validez de actos patrimoniales realizados por progenitores o tutores en representación del menor cuando sean en su interés.
Información a la entidad pública y formalización de resoluciones	174,176	Noticia inmediata de ingresos de menores y remisión de resoluciones; la declaración de idoneidad se formaliza por resolución.
Efectos de restricciones ligadas a la capacidad plena	179.3	Las restricciones dejan de producir efecto por determinación del propio hijo una vez alcanzada la plena capacidad.
Rendición de cuentas del tutor	209	En cualquier momento, el hijo puede exigir al tutor información sobre la situación del menor y el estado de la administración de la tutela.
Remoción de la tutela a solicitud del menor con madurez	223	La autoridad judicial puede decretar la remoción a solicitud del menor si tiene suficiente madurez.
Acciones del guardador de hecho sobre patria potestad y tutela	237.2	El guardador de hecho puede promover privación/suspensión de patria potestad, remoción de tutela o nombramiento de tutor.
Intervención judicial y Ministerio Fiscal en autorización/aprobación	290	Antes de autorizar o aprobar actos, la autoridad judicial oirá al Ministerio Fiscal, escuchará a la persona con medidas de apoyo y recabará informes.
Rol del curador en el ejercicio de la capacidad jurídica	282	El curador asiste respetando voluntad, deseos y preferencias de la persona a la que presta apoyo.

3. Fuentes del ordenamiento jurídico (arts. 1)

Estructura básica de las fuentes

- Las fuentes del ordenamiento jurídico español son ley, costumbre y principios generales del derecho.
- Sirve como marco para ubicar el resto de reglas: qué tipo de norma integra el ordenamiento.

4. Tutela y representación: validez y deberes de información (arts. 172,174,176,179.3,209)

Actos patrimoniales y necesidad de resolución

- Son válidos actos de contenido patrimonial del progenitor o tutor en representación del menor si se realizan en interés del menor.
- La formalización de la declaración de idoneidad se hace mediante resolución correspondiente.

Información, rendición de cuentas y cese de restricciones

- La entidad pública debe dar noticia inmediata de nuevos ingresos y remitir copia de resoluciones de constitución/variación/cesación de tutelas, guardas y acogimientos.
- En cualquier momento, el hijo puede exigir al tutor información sobre situación del menor y estado de administración de la tutela; las restricciones cesan por determinación del propio hijo al alcanzar plena capacidad.

5. Control y decisiones judiciales sobre tutela y medidas de apoyo (arts. 223,237.2,276,290)

Iniciativa y remoción

- La autoridad judicial puede decretar remoción de la tutela a solicitud del menor si tiene suficiente madurez.
- El guardador de hecho puede promover privación o suspensión de la patria potestad, remoción de la tutela o nombramiento de tutor.

Audiencia e informes antes de autorizar o aprobar

- Antes de autorizar o aprobar actos de los artículos anteriores, la autoridad judicial oirá al Ministerio Fiscal y a la persona con medidas de apoyo, recabando informes pertinentes.
- La autoridad judicial se remite a lo previsto en el artículo 275 (regla conectada).

6. Curatela y respeto de la voluntad (arts. 282)

Asistencia con respeto a preferencias

- El curador asiste a la persona con apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica respetando su voluntad, deseos y preferencias.
- El núcleo de la actuación del curador es el respeto a la autodeterminación de la persona.

7. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

8. Cierre de repaso

Con el mapa y las secciones, podrás ubicar rápidamente la regla (validez, trámite o efecto). Repasa cada idea con la literalidad del artículo señalado y verifica que tu respuesta de examen reproduce el requisito concreto (interés del menor, madurez, audiencia al Ministerio Fiscal o respeto de voluntad).

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.